السنة الرابعة متوسط	النموذج رقم : 08	الأستاذ : فوزي إبلعيدن

إختبار الثلاثي الأول في مادة التربية المدنية

الجزء الأول : (12 نقطة)

السؤال الأول : (04 ن) .

يعاني المجتمع الجزائري من عدة مشاكل تحتاج في غالب الاحيان الى تدخل القضاء بمختلف هياكله

- لا تعتبر المحكمة العليا درجة ثالثة من درجات التقاضي , وضح ذلك ؟ (1.5ن)
- تعرف المجالس القضائية بمحاكم الاستئناف , لماذا ؟ (1.5ن)
- قبل التقاضي ما الاجراءات التي تلجأ اليها و ما فائدتها .؟ (01ن)

السؤال الثاني : (04 ن) .

❖ اشرح المصطلحات الموالية : - القضاء - المجالس القضائية - الصلح - المنازعات .

السؤال الثالث : أعد ترتيب اجراءات التقاضي الآتية ترتيبا صحيحا :(04 ن) .

1) ايداع القضية وتسجيلها لدى كاتب الضبط .
2) اقامة جلسة محاكمة و اصدار الأحكام .
3) تحديد تاريخ (موعد) جلسة المحاكمة الأولى .
4) تحرير عريضة مكتوبة .
5) تبليغ المتقاضين عن طريق المحضر القضائي

الوضعية الإدماجية (08 ن)

السياق : حدث في عائلتك نزاع بين زوجين وانتهى بالتوجه الى القضاء *المحكمة* ،وأثناء حضورك الجلسة الاولى لاحظت أن القاضي لم يصدر الحكم بالطلاق .بل حدد جلسات صلح بين الزوجين دون أن تتجاوز 3أشهر ابتداءا من تاريخ رفع الدعوة حسب المادة 49 من قانون الاسرة .وانتهى الامر بالاتفاق والمصالحة .

السند 01 : قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه " أحيلو الخصوم الى الاصلاح فان القضاء يورث البغضاء ."

السند 02 : الاصلاح هو السعي لرفع الخصومة والمسالمة تجنبا لحدوث البغضاء والتشاحن وايراث الضغائن والفساد .

التعليمة : اعتمادا على السندات وما درست ،أكتب فقرة تبين فيها أهمية الصلح في توفير السلم والاستقرار الاجتماعي .

السؤال الأول : (04 ن) .

- لا تعتبر المحكمة العليا درجة ثالثة من درجات التقاضي , وضح ذلك ؟
- لأنها لا تنظر في القضايا بل تختص بتقويم الأحكام الصادرة من المجالس القضائية و المحاكم الإبتدائية
- تعرف المجالس القضائية بمحاكم الاستئناف , لماذا ؟
- لأنها تختص بالنظر في الأحكام المرفوعة إليها بالإستئناف من المحاكم الإبتدائية
- قبل التقاضي ما الاجراءات التي تلجأ اليها و ما فائدتها .؟ (01ن)
- قبل التقاضي نلجأ للصلح و الوساطة لما لهما من أهمية كبيرة في حل الخلافات بطرق سلمية

السؤال الثاني : اشرح المصطلحات الموالية : (04 ن) .

- القضاء : هو مجموع المحاكم في البلاد و الأحكام الصادرة عنها.
- المجالس القضائية : جهة قضائية ثانية تختص بالنظر في الطعون التي ترفع إليها من المحاكم و توجد على مستوى الولايات أحكامها نهائية في أغلب الأحيان
- الصلح : هو طريقة ودية لإنهاء النزاع , و يعرفه القانون الجزائري على أنه عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما وذلك من خلال التنازل المتبادل بين الطرفين المتخاصمين
- المنازعات : هي الخلافات التي تقوم بين الأفراد و المؤسسات

السؤال الثالث : أعد ترتيب اجراءات التقاضي الآتية ترتيبا صحيحا :(04 ن) .

1) تحرير عريضة مكتوبة .
2) ايداع القضية وتسجيلها لدى كاتب الضبط .
3) تحديد تاريخ (موعد) جلسة المحاكمة الأولى .
4) تبليغ المتقاضين عن طريق المحضر القضائي
5) اقامة جلسة محاكمة و اصدار الأحكام .

الوضعية الادماجية (08 ن)

يعيش الفرد مع غيره من الأشخاص في مجتمعات مختلفة تربطهم علاقات متعددة تحتم عليهم ربط علاقات مع غيره من الأشحاص كالبيع و الشراء و الكراء و الزواج وتنتج عن هذه العلاقات خصومات يلجا القضاء إلى الصلح و الوساطة لحلهما

للصلح و الوساطة أهمية في كبيرة في حل المشاكل التي تنشأ بين الافراد بطريقة سلمية و لإيجاد حل سلمي للخلافات فالصلح و الوساطة تمكننا من الحد من حجم المنازعات التي تتعب القضاة و كذلك سرعة الفصل في المنازعات و حماية المجتمع والأسر من التفكك وتجنيبهما الأحقاد والضغائن بالإضافة إلى حقن الدماء التي تراق بين المتخاصمين و تربية النفوس على العفو والإيثار و المحافظة على صلة الأرحام فالصلح و الوساطة لهما دور كبير في المحافظة على وحدة المجتمع

في الاخير نستنتج أنه نظرا لأهمية الصلح و الوساطة في حماية الاسر من التفكك يلجأ إليه القضاء كحل أولي.